

عبد الرحيم - جامعة المدينة العالمية

MAQASHID SYARIAH D A L A M

TRANSAKSI PERBANKAN



مقاصد الشريعة و تطبيقها في
المعاملات المصرفية المعاصرة



Diterjemahkan & Disusun Oleh :

DEVIN HALIM WIJAYA & ABDURRAHMAN ZAHIER

BAB 1

DEFINISI MAQASHID SYARIAH

Definisi Maqashid Syariah Secara Bahasa :

Kata maqashid adalah bentuk plural dari kata *maqshad* dimana kata ini memiliki beberapa makna dalam bahasa arab :

1. Sesuatu yang lurus, sebagaimana dalam Surat An-Nahl Ayat 9 :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ

“dan hak bagi allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).”

2. Sesuatu yang dekat dan mudah sebagaimana dalam Surat At-Taubah ayat 42:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۗ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

“kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) allah: "jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu". Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.”

3. Adil dan pertengahan,sebagaimana dalam Surat Luqman Ayat 19 :

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”.

4. Bergantung atau menyandarkan suatu urusan

5. Datangnya sesuatu

Sementara kata syariah secara bahasa bermakna jalan atau sumber mata air.

Syariah secara bahasa juga bermakna jalan hidup, cara hidup,agama dan semacamnya, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Maidah Ayat 48 :

كُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

“Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang”

Sementara syariah islam bermakna keseluruhan hukum praktis yang terdapat dalam agama islam.

Definisi Maqashid Syariah Secara Istilah :

Ada beberapa definisi *Maqashid Syariah* menurut para ulama diantaranya sebagai berikut:

1. Syaikh Ahmad Ar-Raisuni : maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang untuknya diletakkan hukum-hukum syariat untuk kemaslahatan hamba
2. Dr.Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabiah : hal-hal yang diperhatikan oleh pembuat syariat (allah jalla wa ala) secara umum maupun khusus dalam peletakkan syariat dari maslahat hamba, dari hal-hal yang mendatangkan manfaat atau menolak bahaya
3. Dr.Muhammad Sa'd Bin Muhammad Al-Yubi : makna-makna dan hikmah-hikmah dan sebagainya yang diperhatikan pembuat syariat (allah jalla wa ala) secara umum atau khusus dalam pembuatan syariah untuk kemaslahatan hamba.

PENTINGNYA MAQASHID SYARIAH

Faidah-Faidah Dari Mengetahui Maqashid Syariah :

1. Memperjelas alasan-alasan peletakkan syariah dan hukumnya dan tujuannya secara parsial dan universal, umum dan khusus, dalam segala dimensi kehidupan dalam bab-bab syariah yang berbeda
2. Memungkinkan seorang faqih untuk melakukan istinbath (pengambilan) hukum syariah dan ijtihad dalam petunjuk maqashid yang akan membantunya dalam memahami hikmah, rahasia, dan tujuan syariah lalu menetapkan batasnya dan prakteknya
3. Memungkinkan seorang faqih dalam mempraktekkan fiqih perbandingan dan prioritas
4. Mengurangi terjadinya ikhtilaf (perbedaan pendapat) dan sengketa dan fanatik madzhab, dan hal itu terwujud melalui berpegang dengan maqashid syariah dalam hal mengambil hukum dan menggabungkan pendapat yang berbeda
5. Bertambahnya iman dan tashdiq (pembenaran) atas risalah kenabian karena didalamnya terdapat syariat yang memiliki tujuan yang jelas dan hikmah yang tinggi
6. Mengarahkan dan membatasi semua pekerjaan ekonomi, politik, dan dakwah sesuai ruh syariat dan maqashidnya
7. Menjaga sikap pertengahan dalam beragama dan menghindari berlebih-lebihan atau meremehkan

Kebutuhan Akan Maqashid Syariah

Maqashid syariah dibutuhkan dalam proses istinbath hukum agar mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan allah subhanahu wa ta’ala ketika meletakkan syariah dan hukum-hukumnya

Maka seseorang tidak bisa mencapai derajat ijtihad kecuali dengan 2 hal : memahami maqashid syariah secara sempurna dan kemampuan untuk melakukan istinbath hukum sesuai pemahamannya akan maqashid syariah

Begitu juga maqashid dibutuhkan oleh para mendakwah dalam perencanaan dan pelaksanaan dakwahnya, dalam mengambil setiap langkah dalam dakwahnya serta dalam mempraktekkan fiqh perbandingan

Karakteristik Khusus Maqashid Syariah

Karakteristik Khusus Yang Pokok

Karakteristik khusus yang pokok untuk maqashid syariah adalah 2 hal :

1. Rabaniyah (ketuhanan) : makna dari kekhususan ini adalah bahwa maqashid syariah berasal dari Allah *subhanahu wa ta’ala* dan bukan buatan manusia, maka para mujtahid hanya menemukan atau menyingkap maqashid ini setelah meneliti dalil-dalil syariah

2. Memperhatikan fitrah dan kebutuhan manusia : sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Karakteristik Khusus Cabang

1. Keumuman :

Maqashid syariah mencakup seluruh umat manusia dan sesuai dengan seluruh zaman sehingga berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang bisa berubah sesuai masyarakat dan zamannya

2. Tetap dan tidak berubah :

Maqashid syariah tetap dan tidak akan berubah dan hal ini juga menunjukkan bahwa syariat islam sesuai untuk setiap zaman dan tempat

3. Tidak bertentangan :

Maqashid syariah memiliki sifat yang sama dengan syariat itu sendiri yaitu tidak bertentangan satu sama lain sehingga bisa dipraktekkan secara utuh dalam kehidupan, hal ini sesuai dengan Surat An-Nisa Ayat 82 :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ وَالْقُرْآنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan al quran? Kalau kiranya al quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.”

Maka syariat tidak memiliki pertentangan di dalamnya, dan pertentangan hanya muncul dari sifat lupa dan bodoh dan kedua hal tersebut jauh dari syariat islam.

4. Jauh dari hawa nafsu dan kecondongan lainnya:

Syariat datang untuk kemaslahatan hamba didunia dan di akhirat, dan kemaslahatan ini tidak hanya terbatas dalam kemaslahatan pribadi atau kelompok tertentu, dan kemaslahatan ini hanya datang dengan mengikuti petunjuk Allah *subhanahu wa ta’ala* sementara mengikuti hawa nafsu hanya akan mendatangkan mafsadat dan kerusakan sebagaimana disebutkan dalam

Surat Al-Mu’minun Ayat 71 :

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ
فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (al quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.”

5. Kesucian :

Syariat datang dari Allah *subhanahu wa ta’ala*, maka kedudukannya sangat tinggi. Jika kedudukan syariah begitu tinggi maka begitu juga kedudukan maqashidnya

6. Memiliki batas yang jelas :

Syariat memiliki batas-batas yang tidak bisa dilewati namun juga tidak dikurangi, maka syariah memiliki batas yang menjadikannya sesuatu yang pertengahan

7. Jelas :

Para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan sebagian besar maqashid syariah seperti menjaga harta dalam larangan mencuri atau menjaga nasab dalam hukum nikah

BAB 2

PEMBAGIAN MAQASHID SYARIAH DALAM URUTANNYA

PEMBAGIAN MAQASHID SYARIAH

Pembagian Maqashid Syariah Berdasarkan Sudut Pandang Pencipta Dan Mukallafnya :

A. Maqashid syariah dari sisi penciptanya (Allah *subhanahu wa ta'ala*):

Tujuan Allah *subhanahu wa ta'ala* ketika meletakkan syariah ada 4 :

- Tujuan awal diletakkannya syariah : kemaslahatan hamba dalam setiap urusannya
- Tujuan agar syariah difahami, maka Allah *ta'ala* meletakkan syariat agar difahami hambanya dan Allah *ta'ala* menurunkan syariat dengan bahasa Arab
- Tujuan syariah diturunkan agar dilaksanakan dan Allah tidak akan membebani hambanya dengan hal yang diluar kemampuannya
- Tujuan syariah diturunkan untuk mengeluarkan hamba dari kurungan hamba nafsu agar ia menjadi hamba Allah *ta'ala* dengan pilihannya

B. Maqashid syariah dari sisi hamba :

Yaitu tujuan seorang hamba dalam setiap tindakannya, perkataan, perbuatan, ataupun keyakinan, yang memisahkan antara sahnya sesuatu dan fasadnya, antara ibadah dan muamalat, antara hal yang hanya dihukumi secara agama atau hal yang dihakimi di dunia, dan hal yang sesuai dengan maqashid dan yang menyeleweng darinya.

Pembagian Maqashid Syariah Dari Sisi Cakupan Dan Tingkatannya

A. Maqashid kulliyah:

Maqashid yang diperhatikan Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam setiap hukum syariat atau sebagian besarnya

Contoh : tujuan dari peletakkan syariat adalah terwujudnya ubudiyah (peribadatan) kepada Allah *ta'ala* dan keselamatan hamba di dunia dan di akhirat

B. Maqashid khashah :

Yaitu maqashid yang mencakup bab tertentu dalam syariat seperti maqashid khusus untuk bab muamalah maliyah, maqashid khusus untuk fiqh keluarga dan lain sebagainya

C. Maqashid juz'iyah :

Yaitu maqashid dari sebuah hukum tertentu

Contoh : maqashid dari wajibnya mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat id agar kaum fakir bisa menikmati hari raya tanpa kekhawatiran akan makanan

Pembagian Maqashid Syariah Dari Sisi Tetapnya Maqashid Tersebut

- A. Maqashid qath'i : maqashid yang syariat menetapkan dan keseluruhan kaum muslimin menerimanya

Contoh : kaidah المشقة تجلب التيسير (kesulitan membolehkan keringanan secara syariat), maka ulama tidak ada yang mengingkari penggunaan kaidah ini

- B. Maqashid dzanni : maqashid yang belum mencapai derajat yakin (disebabkan belum mencapai derajat tawatur/periwayatan dari banyak orang) namun diyakini adanya dengan ghalabat adz-dzhan (dugaan yang sangat kuat)

Contoh : tujuan menutup pintu kerusakan akal melarang meminum khamr meskipun sedikit

- C. Maqashid wahmiyah : maqashid yang tidak memiliki dasar dalam syariah dan hanya didasarkan oleh pemikiran sendiri

Contoh : pendapat bolehnya bunga bank karena hal tersebut membantu debitur dalam mendapatkan modal, maka maslahat ini tidak dibangun diatas dasar syariat hanya dibangun diatas dugaan.

Pembagian Maqashid Syariah Berdasarkan Pokok Atau Pengikut

A. Maqashid asliyah : yaitu maqashid yang tetap tanpa harus memperhatikan keadaan hamba, yaitu maqashid yang berdiri diatasnya maslahat yang umum dan muthlaq.

B. Maqashid tabaiyah : maqashid yang keberadaannya mengikuti keadaan hamba,maqashid ini adalah maqashid yang membantu berdirinya maqashid ashliyah dan menyempurnakannya.

Pembahasan Kedua : Urutan Maqashid Syariah

Syariat islam mengandung banyak sekali hukum yang berbeda-beda dari segi urgensi dan tingkatannya, hal ini menandakan bahwa islam memperhatikan seluruh dimensi kehidupan dari hal yang kecil sampai yang besar

Dan jika hukum-hukum syariat memiliki perbedaan dalam segi tingkatannya maka begitu pula maqashid syariah,maka maqashid syariah bisa diurutkan menurut urgensinya sebagai berikut :

A. Maqashid dharuriyat

Maqashid dharuriyat adalah maqashid yang tidak akan bisa seorang manusia hidup kecuali jika maqashid ini terpenuhi, maka tidak terpenuhinya maqashid ini bisa merusak kehidupan hamba didunia dan diakhirat

Ulama-ulama ushul fiqh (diantaranya al-ghazali dalam al-mustashfa, al-amidi, dan ar-razi) menyebutkan terdapat 5 maqashid dharuriyat yang biasa disebut dengan dharuriyat khams :

1. Agama
2. Jiwa
3. Nasab dan kehormatan
4. Akal
5. Harta

Terdapat perbedaan ulama apakah agama didahulukan dari jiwa atau jiwa didahulukan dari agama, hal ini berasal dari berbedanya penafsiran akan *maqashid ad-din* (agama), sebagian ulama menganggap *maqashid ad-din* adalah eksistensi agama islam itu sendiri, maka *maqashid* agama dikedepankan karena kehilangannya berarti kekafiran, sementara ulama yang mengedepannya jiwa dari agama menafsirkan bahwa *maqashid ad-din* adalah pelaksanaan ibadah seperti shalat, zakat, dan lainnya

Jenis-Jenis Maqashid Dharuriyat :

1. Maqashid Syariah Untuk Menjaga Agama :

Menjaga agama adalah hal yang terpenting dari dharuriyat khamsah, yang bermakna menegakkan rukun-rukunnya, mengamalkan kaidah-kaidah agama islam dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengannya

Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menjadikan sifat beragama dalam fitrah manusia, maka manusia harus beragama dengan agama yang ia pegang erat selama hidupnya, benar ataupun tidak, barangsiapa yang menyelisihinya maka ia menyelisih fitrah, namun agama yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah agama yang benar yang diturunkan dari Allah ta'ala

Dalil tentang *maqashid* ini banyak sekali diantaranya adalah Adz-Dzariyat Ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-ku."

Dan menjaga agama adalah derajat *maqashid* syariah yang tertinggi, karena tujuan akhir dari *maqashid* syariah adalah melakukan ibadah kepada Allah ta'ala, dan itu adalah tujuan tertinggi dari keberadaan makhluk

Dan menjaga agama dilakukan dengan beramal dengan syariatnya, berdakwah, dan berjihad untuk agama islam, serta meninggalkan perkara yang tidak termasuk dari ajaran agama islam, meninggalkan ajaran dan perkataan yang melenceng serta merusak bangunan agama islam.

2. Maqashid Syariah Untuk Menjaga Jiwa :

Menjaga jiwa adalah prioritas kedua dalam dharuriyat khamisah, dan untuk tujuan tersebut syariat meletakkan hukum yang sangat banyak diantaranya :

- Larangan membunuh seseorang diluar ketentuan agama
- Hukum qishah
- Hukuman bagi begal dan pemberontak
- Tidak dibolehkannya aborsi
- Dan lain sebagainya

Jiwa yang dijaga dalam agama islam adalah jiwa yang ma'shum (dijaga haknya oleh islam) dan ini adalah hukum asli, maka jika ada sesuatu yang mengeluarkan jiwa tersebut dari penjagaan agama islam maka jiwa tersebut tidak dijaga lagi, diantara sebab-sebab tersebut adalah :

- Murtad
- Membunuh tanpa haq
- Pemberontakan
- Zina setelah menikah

Dalil maqashid ini adalah Surat Al-Isra Ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Syariat menjaga maqashid ini dari 2 sisi : positif dan negatif. Penjagaan dari sisi positif dilakukan dengan disyariatkannya memakan dari hal-hal yang halal dan thayyib. Sementara penjagaan dari sisi negatif dilakukan dengan hukum qishah, larangan membunuh tanpa haq, dan lainnya.

3. Maqashid Syariah Untuk Menjaga Akal :

Akal memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama islam, dan akal adalah pusat taklif (pembebanan dalam syariat) dan termasuk keunggulan yang membedakan manusia dari makhluk lainnya.

Salah satu dalil maqashid ini adalah Surat Al-Baqarah Ayat 164 :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”

Syariat menjaga akal dari 2 sisi, positif dan negative. Penjagaan akal dari sisi positif dilakukan dengan perintah melakukan tadabur, penelitian dan belajar untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Sementara penjagaan akal dari sisi negatif dilakukan dengan diharamkannya mengkonsumsi sesuatu yang merusak akal dan hukuman atas orang yang melakukannya

4. Maqashid Syariah Untuk Menjaga Nasab Dan Kehormatan

Penjagaan syariat terhadap nasab dan kehormatan dilakukan dari 2 sisi : positif dan negatif. Penjagaan dari sisi positif dilakukan dengan seluruh hukum yang berkaitan dengan nikah, sementara penjagaan dari sisi negatif dilakukan dengan menutup seluruh pintu zina dan perbuatan keji.

Dalil hal tersebut adalah Surat Al-Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

5. Maqashid Syariah Untuk Menjaga Harta

Allah subhanahu wa ta’ala menjelaskan pentingnya harta dalam Surat An-Nisa Ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Dan Allah ta’ala telah memerintahkan manusia untuk mencari harta dimuka bumi dan menggunakannya dari apa yang Allah ta’ala sediakan diatas muka bumi dalam Surat Al-Mulk Ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-nya. Dan hanya kepada-nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Syariat datang untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat, dan menjaga harta termasuk kedalam maslahat ini, dan menjaga harta dalam syariat dilakukan dari 2 sisi :

1. Positif : disyariatkannya bekerja dan mencari rezeki dengan cara yang diridhai Allah ta’ala.
2. Negatif : hukuman atas pencuri, penerima suap baik berupa had (telah ditentukan syariat) atau ta’zir (ditentukan pemerintah) dan larangan memakan harta manusia dengan cara yang bathil, larangan riba, larangan israf (boros).

B. Maqashid Hajiyat

Maqashid hajiyat adalah maqashid yang ditujukan untuk menghilangkan kesempitan dalam hidup yang bisa mengakibatkan kesulitan namun tidak sampai kepada derajat kerusakan pada maqashid dharuriyat.

Banyak sekali maqashid hajiyat dalam islam seperti bolehnya jual beli, bolehnya akad pinjaman (ia’rah), bolehnya akad salam dan istishna dan lain sebagainya.

Maka perbedaan antara maqashid hajiyat dan dharuriyat adalah maqashid dharuriyat bisa mengancam kelangsungan hidup, adapun maqashid hajiyat hanya menyebabkan kesulitan dan kesempitan hidup.

C. Maqashid Tahsiniyat

Maqashid tahsiniyat adalah maqashid yang berhubungan mahasin al-adat (hal-hal yang dipandang baik secara kebiasaan) dan menjauhi hal-hal yang rendah secara akal sehat, dan hal ini berada dalam bab akhlaq karimah. Maqashid tahsiniyat terdapat pada seluruh bab agama islam.

Hubungan Antara 3 Tingkatan Maqashid :

Hubungan antara 3 tingkatan maqashid bisa dijelaskan dalam 3 poin :

1. Maqashid dharuriyat adalah asal untuk 2 maqashid lainnya.
2. Kekurangan dalam maqashid dharuriyat akan menyebabkan kekurangan pula pada 2 maqashid lainnya sedangkan kekurangan pada 2 maqashid sisanya tidak harus menyebabkan kekurangan pada maqashid dharuriyat.
3. Terkadang bisa juga terjadi kekurangan pada maqashid dharuriyat disebabkan kekurangan pada maqashid lainnya maka maqashid tahsiniyat dan hajiyat tetap harus dijaga sebaik mungkin.

Tidak berhubungannya 3 maqashid ini bisa menyebabkan pertentangan dan perbedaan yang sangat jauh dari ajaran islam.

Maqashid Syariah Dalam Tindakan Yang Berkaitan Dengan Harta

Para ulama telah membagi maqashid dari segi umum dan khususnya menjadi 3 : amah (umum), khashah (khusus), dan juz'iyah (parsial), maka maqashid amah adalah maqashid yang mencakup mayoritas atau semua hukum syariat, adapun maqashid khashah adalah yang mencakup bab tertentu dari syariah sementara juz'iyah adalah maqashid dari 1 hukum syariah. Pembahasan dalam bab ini adalah maqashid khashah yang berkaitan dengan tasharuf mali (segala jenis tindakan dengan harta).

Harta adalah salah satu dharuriyat khamsah, ia adalah kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup, seluruh manusia membutuhkan harta baik orang dewasa, anak kecil, kafir, muslim, dan manusia telah difitrahkan untuk condong kepada harta dan mengumpulkannya sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ali Imran Ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Dan harta dinamakan sebagai harta jika terdapat 5 sifat :

- Bisa disimpan
- Diinginkan untuk didapatkan
- Bisa dipertukarkan
- Kadarnya jelas
- Bisa diusahakan

Terdapat maqashid khashah selain maqashid amah untuk tindakan dengan harta dan maqashid tersebut adalah:

1. Sirkulasi harta :

Yang dimaksud dengan hal ini adalah bahwa harta harus berputar dimasyarakat dengan cara yang benar, dan ini adalah salah satu tujuan syariat yang agung, dan terdapat banyak sekali dalil tentang hal ini

Maqashid ini dijaga dengan 2 sisi :

- Positif : disyariatkannya bekerja, akad-akad, infaq, sedekah, wakaf dan sebagainya
- Negative : diharamkannya monopoli, menyimpan harta tanpa menunaikan haknya sebagaimana disebutkan dalam surat at-taubah ayat 34 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Dan hadits Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* :

لا يحتكر إلا خاطئ

Tidaklah melakukan monopoli kecuali orang yang bersalah (HR Muslim).

Dan untuk menjamin sirkulasi harta diantara masyarakat Allah ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, akad jual beli memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan roda perekonomian dalam masyarakat berbeda dengan riba yang menghambat pergerakan roda perekonomian, hal ini disebabkan karena orang-orang akan memilih hutang berbunga yang tidak memiliki resiko kerugian dibandingkan mudharabah atau murabahah yang memiliki resiko kerugian, dan jika hal ini sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat maka hilanglah ruh saling membantu antar sesama manusia, dan berubah akad ihsan (membantu manusia) menjadi transaksi tukar menukar, maka jadilah setiap orang bermuamalah dengan sesamanya hanya didasarkan pada keuntungan materi

2. Kejelasan Status Harta

Dan tujuan utama dari kejelasan status harta adalah menjauhkan perselisihan dan kerugian sebisa mungkin, dan untuk merealisasikannya dalam kehidupan nyata syariat datang dengan segala hukum yang menjadikan segalanya jelas dan menutup pintu sengketa dan perselisihan, maka syariat menganjurkan untuk melakukan pencatatan dalam akad hutang piutang, melarang akad bai'atun fi bai'ah (2 akad jual beli dalam 1 akad), menjual sesuatu sebelum qabdh (diterima), jual beli mulamasah (barang apa saja yang disentuh maka sudah ditetapkan harganya sebelumnya), munabadzah (barang apa saja yang dilemparkan kepada konsumen maka harus ia beli dengan harga sekian) dan selainnya.

Berfirman Allah ta'ala dalam Surat Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melarang munabadzah dan mulamasah.

Disyariatkan pencatatan dan saksi untuk menutup pintu sengketa dan perselisihan sementara larangan baiatain fi baiah dan mulamasah dan munabadzah disebabkan adanya ketidakjelasan dan gharar dan hal-hal ini bertentangan dengan maqashid syariah yang khusus dalam muamalah Maliyah (transaksi harta).

3. Menjaga Harta

Menjaga harta dalam syariat dilakukan dari 2 sisi : positif dan negatif

- Positif : motivasi untuk bekerja dan mencari harta dengan cara yang benar serta menggunakannya di jalan yang benar, dan hal tersebut termasuk hal yang boleh di irikan dalam islam sebagaimana hadits Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* :

لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق, و رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها و علمها

Tidak ada iri kecuali dalam 2 hal : orang yang Allah berikan harta lalu Allah berikan ia kemampuan untuk menggun akannya dalam kebenaran, dan orang yang Allah berikan ia hikmah lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya

Dan berfirman Allah ta'ala dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ

“sesungguhnya Allah ridha terhadap kalian pada tiga hal dan memurkai kalian karena tiga hal. Allah meridhai kalian jika, kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah serta tidak berpecah belah, kalian saling memberi nasihat dengan orang yang Allah kuasakan padanya urusan kalian. Allah ‘azza wa jalla akan memurkai kalian pada tiga hal : berkata-kata dengan berprasangka, banyak meminta-minta atau banyak bertanya-tanya, membuang-buang harta.”

Ayat dan hadits diatas menjadi dalil menjaga harta dari sisi negatif, dan syariat telah meletakkan hukuman had ataupun ta’zir terhadap orang yang melanggar hak orang lain dalam masalah harta seperti pencuri, korupsi dan lain sebagainya untuk menjaga kebebasan harta dan menetapkan hukuman atas siapa saja yang melanggar batasan Allah

Salah satu contoh perhatian Islam terhadap penjagaan harta : Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melarang memberikan harta terhadap orang-orang yang tidak melakukan transaksi yang baik dengan hartanya dan tidak mengatur hartanya dengan baik meskipun sudah dewasa, maka yang diperhatikan bukanlah umur tapi kemampuannya, dan hal ini tentunya tidak berlaku untuk budak.

4. Tetapnya Harta

Banyak sekali dalil yang menunjukkan akan tetapnya harta, dan hal ini terjadi dengan disyariatkannya tautsiq (mengikat akad) dan persaksian dan kebebasan bertransaksi untuk pemilik harta selama tidak melanggar ketentuan Allah dan memberikan setiap pemilik hak-haknya dan lain sebagainya

Dan berfirman Allah ta’ala dalam Surat Al Baqarah Ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

5. Adil Dalam Harta

Adil bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya dan lawan kata adil adalah dzalim, dan adil termasuk dalam maqashid syariah khusus dalam muamalah maliyah yang bermakna bahwa setiap transaksi dan gerak-gerik hamba dalam harta harus dibangun diatas keadilan.

Dan dalam rangka menegakkan maqashid yang agung ini syariat telah datang dengan berbagai hukum seperti memberikan setiap pemilik hak haknya, larangan riba, larangan suap, larangan korupsi dan hal lainnya yang memiliki ruh keadilan.

Dan Allah telah melarang riba karena sifat dzalimnya terhadap orang lain, karena pemilik harta bisa saja menekan orang fakir dengan menetapkan bunga pinjamannya.

BAB 3

BANK DAN TRANSAKSI PERBANKAN

DEFINISI BANK DAN JENIS-JENISNYA

Definisi Bank :

Bank adalah lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan bentuk tabungan dan lainnya serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, kredit, dan kegiatan keuangan dan investasi lainnya dengan dana tersebut dijamin oleh bank. Bank memiliki tanggung jawab penuh atas semua transaksi yang dilakukan dengan dana nasabah serta harus tunduk dibawah pengawasan bank sentral.

Jenis-Jenis Bank

1. Bank Sentral

Yaitu lembaga yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengatur regulasi keuangan sesuai dengan kebijakan pemerintah serta menjadi lembaga yang mengawasi bidang perbankan secara umum

Tugas-tugas bank sentral:

- Mengawasi Lembaga-Lembaga Perbankan Serta Aktifitas Perbankan
- Melakukan Aktifitas Perbankan Untuk Pemerintah
- Mencetak Uang Yang Sah

2. Bank Khusus

Bank khusus adalah bank yang memberikan layanan khusus untuk kegiatan ekonomi tertentu, beberapa contoh bank khusus adalah :

- Bank Pertanian
- Bank Industri
- Bank Pertanahan Rakyat
- Bank Investasi

3. Bank Umum

Bank yang kegiatannya mencakup seluruh aktifitas komersial, yang membedakan bank ini dari jenis bank lainnya adalah kesiapannya untuk menerima segala jenis dana simpanan dengan memberikan nasabah pemilik rekening hak untuk mengambil dana dari rekening tersebut dengan cek yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran seperti uang, dan hal ini penting karena penerbitan cek memiliki andil dalam meningkatkan jumlah uang yang berputar yang jika dipermudah atau dipersulit bisa menjadi penyebab terjadinya inflasi atau deflasi, maka hal ini biasanya diawasi secara ketat oleh bank sentral.

Sementara bank menurut operasionalnya terbagi menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Adapun bank konvensional adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pinjam meminjam, asuransi dan lainnya dimana asas transaksi bank konvensional adalah bunga ribawi, meskipun tidak seluruh transaksi bank konvensional didasarkan atas bunga ribawi namun bunga ribawi adalah hal yang menjadi karakteristik bank konvensional.

Dr. Wahbah Zuhaili mendefinisikan bank syariah sebagai : lembaga keuangan yang bertransaksi dengan uang atas asas berpegang teguh dengan hukum-hukum dan ketentuan syariat, dan melakukan investasi dengan cara yang sesuai syariat, serta bertujuan merealisasikan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang sehat.

Hal-hal yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional :

- Bank syariah dibangun diatas akidah islam serta berpegang dengan dasar universal dalam perilaku islami
- Bank syariah dibangun diatas dasar investasi, berbeda dengan bank konvensional yang dibangun diatas bunga ribawi
- Bank syariah bertujuan untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat berbeda dengan bank konvensional yang memiliki tujuan utama keuntungan saja
- Bank syariah dibangun diatas asas keadilan dalam transaksinya serta tidak menyulitkan hajat manusia untuk tujuan pribadi

JENIS-JENIS KEGIATAN PERBANKAN

Terdapat 3 jenis layanan perbankan :

1. Layanan Jasa Perbankan :

Yaitu jasa perbankan dan kegiatan perbankan selain kredit dan investasi seperti layanan transfer perbankan, layanan pertukaran mata uang asing dan lain sebagainya

2. Layanan Kredit Perbankan :

Yaitu kegiatan perbankan yang terkait dengan pinjaman dan kredit seperti pinjaman langsung, kartu kredit, bank garansi dan lain sebagainya.

Bank syariah memiliki akad yang berbeda yang digunakan dalam layanan ini karena bank syariah menghindari pinjaman berbunga dan investasi dalam bisnis yang diharamkan dalam syariat.

3. Kegiatan Investasi :

Yang dimaksud investasi perbankan adalah bahwa bank selalu menyisihkan sebagian dananya baik yang merupakan modal bank ataupun dana titipan untuk kegiatan investasi dalam bentuk saham, obligasi dan sebagainya

Maka setelah melihat 3 jenis layanan diatas kita bisa membagi layanan perbankan menjadi 3 :

- Layanan perbankan yang dilakukan oleh bank konvensional dan bank syariah seperti pertukaran mata uang asing dan layanan gratis, namun hal ini tidak melazimkan kesamaan secara muthlaq dan tetap ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam melakukan layanan tersebut.
- Layanan perbankan yang hanya dilakukan bank konvensional yaitu layanan yang dibangun diatas hutang piutang berbunga dan akad ribawi lainnya.
- Layanan yang hanya dilakukan bank syariah yaitu layanan pembiayaan berbasis akad mudharabah, murabahah, istishna, salam, hiwalah, kafalah, dhaman untuk menjadi pengganti akad ribawi.

KETENTUAN IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM TRANSAKSI PERBANKAN KONTEMPORER

Pembahasan Pertama : Tingkatan Implementasi Maqashid Syariah Dalam Transaksi Perbankan

1. Memahami maqashid juz'iyah atau illat hukum (alasan ditetapkannya hukum) yang berhubungan dengan muamalah maliyah, tidak mungkin bagi seseorang untuk mengimplementasikan maqashid syariah dalam kehidupan sehari-hari tanpa memahami maqashid juz'iyah yang berkaitan dengannya
2. Melihat transitifitas maqashid juz'i, untuk melihat apakah maqashid tersebut bisa dipakai saat ini.
3. Memahami maqashid kuli (keseluruhan) melalui riset, pendalaman dan lainnya.
4. Melihat perkembangan transaksi perbankan lalu mensinergikannya dibawah maqashid kuli.

Pembahasan Kedua : Batasan-Batasan Dalam Menerapkan Maqashid Syariah Dalam Perbankan

1. Tidak Bertentangan Dengan Dalil-Dalil Syariat :

Maqashid syariah berasal dari dalil-dalil syariat, maka tidak mungkin terdapat pertentangan antara maqashid dan dalil syariat.

Maka penerapan maqashid syariah dalam transaksi perbankan harus bebas dari pertentangan dengan dalil-dalil syariat, karena tujuan mengikuti maqashid syariah adalah mencapai tujuan allah ta'ala dalam meletakkan syariat.

2. Tidak Bertentangan Dengan Ijma Dan Qiyas :

Tidak boleh bertentangan antara penerapan maqashid syariah dalam transaksi perbankan dengan ijma dan qiyas yang benar karena keduanya adalah sumber syariat yang sudah disepakati, maka bertentangannya penerapan maqashid tersebut dengan ijma adalah indikasi kuat tidak tepatnya penerapan tersebut, karena maqashid berasal dari dalil syariat dimana qiyas dan ijma termasuk dalil-dalil tersebut.

3. Tidak Bertentangan Dengan Maqashid Yang Memiliki Derajat Yang Setara Atau Lebih Penting :

Ulama bersepakat bahwa maqashid syariah memiliki tingkatan-tingkatan, dan kadang-kadang bisa terjadi pertentangan antar maslahat dalam menerapkan maqashid, maka maslahat-maslahat tersebut harus dibandingkan agar tidak bertentangan dengan maqashid yang sama derajatnya atau lebih penting.

CONTOH-CONTOH IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM TRANSAKSI PERBANKAN KONTEMPORER

Penerapan Maqashid Syariah Dalam Layanan Jasa Perbankan

1. Jual Beli Mata Uang Asing :

Salah satu layanan perbankan adalah jual beli mata uang asing atau yang disebut dengan sharf dalam bahasa arab, dan jual beli mata uang asing dalam bank syariah harus mengikuti kaidah syariah, kaidah syariat itu datang dalam hadits Ubadah Bin Shamit :

لَذَهَبٌ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْجَا كَيْفَ شِئْنُكُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.

Berkata imam mawardi : 2 hal yang memiliki illah riba yang sama tidak boleh dijualbelikan secara tunda.

Disyaratkan untuk sahnya sharf 4 hal tambahan diatas syarat jual beli yaitu:

1. serah terima secara tunai sebelum 2 pihak berpisah
2. nilai yang sama jika mata uang yang ditukarkan sejenis seperti rupiah dengan rupiah
3. tidak boleh ada penundaan pembayaran salah satu pihak
4. tidak boleh ada khiyar syarat, karena khiyar syarat menunda selesainya akad dan tetapnya akad tersebut, berkata Imam Nawawi dalam Ar-Raudhah :

“jual beli yang disyaratkan serah terima langsung seperti sharf, jual beli makanan dengan makanan, atau disyaratkan diberikannya salah satu objek didepan seperti salam maka tidak boleh ada khiyar syarat didalamnya”

Dan islam melarang akad sharf secara tunda untuk menutup pintu riba, karena hal tersebut termasuk riba nasiah, dan hikmah hal tersebut adalah bahwa penundaan dalam harta ribawi mengakibatkan perlambatan ekonomi dan distribusi pendapatan, dan tidak terjadinya keadilan dimana salah satu pihak mendapatkan uang di depan dan bisa menggunakannya sementara pihak lainnya tidak

mendapatkan hal tersebut, dan hal ini menyebabkan uang dan harta ribawi lainnya tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

2. Tranfer Perbankan :

Transfer bank adalah salah satu layanan terpenting dalam perbankan, karena besarnya kebutuhan akan hal tersebut khususnya di zaman globalisasi seperti saat ini. Akad transfer bank dibangun diatas akad ijarah, serta mengandung makna memudahkan urusan manusia, maka layanan ini mengandung maqashid syariah.

3. Rekening Giro :

Rekening giro juga merupakan salah satu layanan perbankan masa kini, namun terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dalam akadnya :

- Rekening giro dalam bank konvensional dibangun diatas akad hutang piutang, dimana bank berposisi sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur, maka diantara kewajiban bank konvensional dalam rekening giro adalah memberikan bunga bagi nasabah pemilik rekening giro.
- Rekening giro dalam bank syariah dibangun diatas akad-akad yang berbeda, diantaranya adalah wadiah, hutang non bunga, dan mudharabah

Islam memotivasi untuk menghilangkan kezhaliman dalam muamalah maliyah maka diharamkanlah riba dan dibolehkanlah jual beli, dan salah satu usaha menghilangkan riba adalah digantinya akad pinjaman berbunga dengan wadiah atau hutang non bunga.

4. Safety Box :

Layanan penyewaan safety box adalah salah satu layanan perbankan yang cukup dikenal, layanan ini berbentuk penyewaan brankas besi untuk menyimpan barang berharga seperti emas, perhiasan, dan lain sebagainya.

Akad ini dibangun diatas akad ijarah, dan akad ini dibolehkan berdasarkan surat Ath-Thalaq Ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَا رَزَقْتُمُوهُنَّ قَسْرٌ لَّهُنَّ الْفَرِيضَةُ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berkata al-mawardi : akad ijarah atas manfaat barang boleh, dan ini adalah pendapat sahabat, tabi'in dan fuqaha.

Barangsiapa yang hidup dizaman ini mengetahui bahwa ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendirian, ini adalah salah satu sunnatullah, dan karena hal inilah dibolehkan jual beli dan ijarah.

Dibolehkannya ijarah dengan berbagai bentuk kontemporeranya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, padahal didalamnya terdapat kemiripan dengan akad atas sesuatu yang tidak diketahui, karena manfaat barang tidak muncul ketika akad, namun hal ini dibolehkan karena kebutuhan manusia, maka akad ini mengandung maqashid menghilangkan kesulitan.

Dan penyewaan safety box termasuk cara menjaga harta yang termasuk kedalam maqashid syariah.

5. Layanan ATM (Automatic Teller Machine):

Salah satu layanan yang juga sudah dikenal, layanan ini bisa dilakukan tanpa atau dengan biaya.

Jika layanan ini berbiaya maka layanan ini termasuk akad ijarah, maka akad ini boleh secara syar'i dimana nasabah mendapatkan manfaat kemudahan transfer atau tarik tunai, maka akad ini juga berkesesuaian dengan maqashid syariah yaitu menghilangkan kesulitan.

Penerapan Maqashid Syariah Dalam Layanan Kredit Perbankan

1. Pinjaman Langsung :

Pinjaman langsung berbunga merupakan salah satu layanan terpenting dalam perbankan konvensional, berbeda dengan bank syariah yang mengganti pinjaman berbunga dengan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ataupun hutang non bunga untuk melepaskan diri dari akad ribawi.

Jika kita melihat kepada akad pinjaman berbunga secara umum maka akad tersebut mengandung kezaliman kepada kaum dhuafa dan orang yang kesulitan, dan hal ini menafikan keadilan dan kesetaraan dalam muamalah maliyah, maka pemilik modal ingin mendapatkan keuntungan tanpa resiko kerugian, dan hal ini menghambat perekonomian.

Lalu mengganti akad pinjaman berbunga dengan akad mudharabah, murabahah, musyarakah dan akad lainnya merealisasikan maqashid syariah dalam muamalah maliyah dalam hal distribusi dan sirkulasi pendapatan, keadilan, serta menghindari memakan harta manusia dengan cara bathil.

2. Letter Of Credit (L/C)

L/c memiliki urgensi dalam perdagangan luar negeri antara eksportir dan importir dari sisi bank sebagai perantara antara 2 pihak pembeli dan penjual

Dan salah satu keuntungan l/c adalah memberikan rasa aman kepada penjual untuk mendapatkan uang penjualan barang secara cepat kemanapun barang itu akan dikirim agar bisa mendapatkan likuiditas yang bisa digunakan untuk pembiayaan perdagangan lainnya, dan manfaat lainnya adalah memberikan perlindungan kepada pembeli hingga ia tidak membayar harga barang sebelum penjual

menyelesaikan dokumen yang diperlukan dan pengecekan kesesuaian barang dengan spesifikasi yang diminta.

Dan yang terlihat adalah komitmen dari bank untuk melunasi hutang pembeli adalah sah dan tidak ada masalah karena termasuk dari akad dhaman(jaminan) dalam islam.

Adapun upah yang didapatkan bank dari l/c maka terbagi 2 :

A. Jika upah tersebut adalah untuk layanan yang diberikan bank dan biaya administrasi dimana nasabah sudah menyelesaikan pembayaran ketika pembukaan l/c maka akad ini sah.

B. Jika upah tersebut adalah bunga dari uang yang dipinjamkan bank dalam rangka melunasi hutang pembeli maka ini riba.

Kita bisa menerapkan akad wakalah dan ijarah dalam transaksi ini agar sesuai dengan maqashid syariah dan menjadi alternatif akad ribawi, beberapa bank syariah mencoba melakukan layanan ini dengan akad murabahah

3. Kartu Bank :

Kartu bank adalah salah satu layanan terpenting dalam perbankan modern karena besarnya kebutuhan akan hal tersebut.

Dan jelas bagi kita bahwa jika layanan kartu bank didasarkan pada akad hutang berbunga maka tidak boleh dipakai, jika didasarkan atas akad dhaman (jaminan) maka boleh selama tidak ada upah atas jaminan tersebut dan jika upah tersebut adalah untuk jasanya maka terdapat perbedaan pendapat antara boleh dan tidak.

Dan kita tahu bahwa kartu bank terbagi menjadi 2 :

A. Kartu debit, dimana nasabah harus memiliki saldo terlebih dahulu sebelum bertransaksi dengan kartu ini, dan hal ini dibolehkan secara syariat karena tidak ada pelanggaran syariat didalamnya.

B. Kartu kredit, dimana transaksinya dilakukan atas dasar hutang berbunga dengan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.

Dan salah satu tantangan bank syariah adalah menghadirkan layanan kartu kredit yang bebas riba.

Kebutuhan akan layanan kartu bank sangat jelas karena adanya kebutuhan akan keamanan nasabah sehingga ia tidak harus membawa uang kemana-mana, maka kartu ini berkesesuaian dengan maqashid syariah yaitu menjaga harta dan menghilangkan kesulitan.

4. Bank Garansi :

Bank garansi adalah komitmen dari bank untuk membayar sejumlah uang tertentu atas permintaan beneficiary dalam akad tersebut atas ganti permintaan jaminan ketika applicant tidak melaksanakan kewajibannya kepada beneficiary.

Bank garansi muncul disebabkan karena kebutuhan akan jaminan berbentuk uang dalam tender proyek tertentu, maka bank menerbitkan bank garansi sebagai jaminan keamanan ketika applicant tidak menyelesaikan proyeknya serta jaminan atas keseriusan seluruh peserta tender.

Seluruh ulama membolehkan akad jaminan tanpa perbedaan pendapat, berkata Ibnu Qudamah : ”dan dalil bolehnya ada didalam al-kitab, as-sunnah dan ijma”

Adapun hukum mengambil upah dari jaminan, maka berbeda pendapat para ulama : ada yang membolehkan ada yang melarang, namun mereka sepakat bahwa jika jaminan tersebut sebenarnya sudah didahului dengan pembayaran dana yang dibutuhkan oleh nasabah maka tidak masalah mengambil upah dari hal tersebut, karena hal itu adalah upah yang diambil dari jasa tanpa adanya kemungkinan hutang berbunga

Dan telah jelas bagi kita bahwa bank garansi tanpa melanggar syariat maka diperbolehkan, dan ada kebutuhan akan hal tersebut, namun ulama berbeda pendapat dalam hukum mengambil upah dari jaminan itu sendiri, dan yang rajih (kuat) adalah tidak bolehnya hal tersebut karena hal tersebut adalah pintu menuju hutang berbunga dan tidak berbeda kecuali namanya saja, dan jalan keluarnya adalah nasabah harus membayar dana diawal dan upahnya hanya untuk jasa dan biaya administrasi saja bukan untuk jaminan.

Dan kebutuhan manusia akan berbagai jenis transaksi keuangan sangat jelas, dan hilangnya salah satu transaksi tersebut akan menyebabkan kesulitan, maka atas dasar hal tersebut maka akad jaminan jika tidak melanggar syariat bisa memenuhi kebutuhan manusia dan membantu meraih maslahatnya.

Penerapan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Investasi Perbankan

Yang dimaksud dengan investasi perbankan adalah : bank menggunakan modalnya sendiri atau dana yang dititipkan kepadanya dalam kegiatan investasi seperti pembelian saham, obligasi, kegiatan pembiayaan dalam berbagai macam proyek dan lain sebagainya.

Terdapat perbedaan besar antara investasi bank konvensional dan bank syariah diantaranya sebagai berikut :

Bank Konvensional	Bank Syariah
Membeli saham tanpa memperhatikan jenis usaha perusahaan penerbit saham tersebut	Hanya membeli saham perusahaan yang halal jenis usahanya
Membeli obligasi yang memiliki akad hutang berbunga	Hanya membeli obligasi syariah yang dibangun diatas akad ijarah, murabahah, mudharabah dan akad-akad yang dibolehkan syariat lainnya
Mayoritas kegiatan investasi perbankan didasarkan pada hutang berbunga dimana bank memberikan	Akad antara nasabah dan bank adalah mudharabah atau musyarakah lalu diinvestasikan dana nasabah tersebut

persentase bunga tertentu kepada nasabah lalu menggunakan dana nasabah tersebut dalam investasi.	dengan akad-akad yang dibolehkan syariat seperti murabahah, mudharabah, salam, ijarah dan sebagainya.
--	---

Dan dibawah ini adalah penjelasan maqashid syariah dalam berbagai jenis akad investasi :

1. Murabahah :

Murabahah adalah penjualan barang dengan hpp ditambah keuntungan tertentu, disyariatkannya akad ini disebabkan karena kebutuhan akan akad ini untuk mempermudah mendapatkan barang, seperti seseorang yang kesulitan mendapatkan barang tertentu dengan berbagai sebab lalu datang kepada seseorang/lembaga keuangan yang memiliki kemampuan untuk menjual barang tersebut kepadanya, dan jual beli itu terjadi setelah ada barangnya, maka akad ini sah.

Bank syariah sering sekali menggunakan murabahah dalam layanan-layanannya,dan hal ini menghadirkan keadilan bagi pihak yang membutuhkan dan pihak yang memberikan pembiayaan.

2. Mudharabah :

Mudharabah adalah akad serikat bisnis antara pemilik modal dan amil (orang yang memutar modal tersebut) yang memiliki pengalaman, dengan sistem bagi hasil keuntungan berdasarkan persentase yang disepakati.

Dan maqashid syariah dalam mudharabah yang dilakukan bank syariah : mudharabah memberikan kesempatan kepada orang yang berpengalaman dan berketerampilan untuk melakukan bisnis, dan kesempatan bagi pemilik modal untuk menginvestasikan dananya dalam bisnis, dan kedua hal ini mendistribusikan harta di masyarakat.

Dan disyariatkannya mudharabah mencerminkan keadilan dan kesetaraan dalam transaksi antar manusia, maka pemilik modal tetap menghadapi resiko kerugian.

3. Musyarakah :

Musyarakah adalah perjanjian antara 2 pihak untuk melakukan bisnis bersama untuk mendapatkan keuntungan. Dan musyarakah dalam bank syariah merepresentasikan maqashid syariah didalamnya, dengan memberikan pembiayaan kepada proyek dagang, industry, ataupun pertanian yang dianggap sebagai sektor-sektor perekonomian terpenting dalam mendistribusikan harta dan menggerakkan perekonomian. Musyarakah memberikan kesempatan kepada pemilik dana untuk berserikat dalam kegiatan bisnis dengan memperhatikan keadilan didalamnya.

4. Ijarah :

Yaitu akad atas manfaat tertentu yang mubah yang bisa diberikan kompensasi dengan harga tertentu”, dan ijarah adalah akad pemberian kepemilikan manfaat tanpa kepemilikan benda. Dan kebutuhan akan akad ini sangatlah besar, maka akad ini mengandung makna memudahkan urusan manusia, maka menggunakannya dalam akad perbankan semisal ijarah muntahiyah *bi at-tamlik* memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hunian dan semacamnya.

5. salam dan Istishna :

Salam adalah akad atas barang yang maushuf fi dzimmah (disifati dan sifat tersebut menjadi tanggung jawab penjual) dimana harganya dibayar di depan

Salam disyariatkan sebagai pengecualian dari larangan menjual barang yang belum ada untuk memudahkan urusan manusia serta memberikan maslahat bagi petani, pengrajin, seniman, pedagang, pemilik proyek yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membeli kebutuhan produksi, maka mereka mendapatkan keuntungan dari penyerahan dana di depan dimana mereka bisa menggunakannya untuk modal produksi lalu memberikan produknya setelah itu.

Adapun istishna bermakna meminta dibuatkan barang, dan istishna bisa bermakna salam dan bermakna janji beli dimasa depan. Adapun hikmah yang besar dari disyariatkannya istishna yang dilakukan bank syariah adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan likuiditas untuk membiayai proyeknya dan bisnisnya, maka istishna memiliki peran yang besar dalam menggerakkan perekonomian dan mendistribusikan harta diantara manusia.

Pembahasan Keempat : Penerapan Maqashid Syariah Dalam Manajemen Dan Protocol Perbankan.

1. Dewan Pengawas Syariah :

Dewan pengawas syariah memiliki peran penting dalam kelangsungan kegiatan perbankan, diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Bekerjasama dengan penanggung jawab dalam bank untuk meletakkan model kesepakatan dan proses yang kembali kepada hubungan bank dengan pemegang saham, investor dan lainnya

B. Memberikan pendapat dari sisi syariah untuk acuan dewan direksi dan direktur umum dari transaksi dan hubungan perbankan

C. Memberikan pandangan atas apa yang dilihat cocok dari sisi syariah untuk dewan direksi untuk segala urusan yang kembali kepada transaksi dan hubungan perbankan

D. Melakukan evaluasi atas pekerjaan bank dari sisi syariah untuk merealisasikan poin a,b,c

Dewan pengawas syariah memiliki peran penting dan strategis untuk menentukan kegiatan perbankan dan arahnya agar tidak melanggar hukum syariat islam, dan mewujudkan maqashidnya disetiap sisinya.

2. Pencatatan Transaksi Dan Persaksiannya :

Disyariatkannya pencatatan dan persaksian setiap transaksi adalah bantuan islam dalam kejelasan harta dan menetapkan setiap hak kepada pemiliknya. Dan memperhatikan persaksian dan pencatatan dengan cara terbaik dalam setiap transaksi perbankan dimaksudkan untuk menjaga harta untuk menghindari perselisihan, sengketa, dan lainnya.

BAB 4

PENGARUH PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

Penerapan maqashid syariah dalam transaksi perbankan mewujudkan pengaruh positif dalam hal-hal berikut :

1. Berpegangnya transaksi perbankan dengan hukum-hukum syariat yang Allah jamin keabsahannya di setiap waktu dan tempat
2. Pengaruh transaksi perbankan dalam menggerakkan kegiatan bisnis dan perekonomian
3. Selamatnya transaksi perbankan dari akad dan layanan yang bersifat “tahayul” yaitu mensiasati layanan haram agar terlihat halal
4. Menghindari perselisihan dan sengketa
5. Keseimbangan antara berpegang dengan sesuatu yang pokok dan mengikuti permintaan pasar, dan memanfaatkan perkembangan teknologi
6. Mewujudkan sirkulasi dan distribusi harta di antara manusia, dan menghindari monopoli yang bisa membahayakan kegiatan ekonomi dan daya beli

*Ini hanyalah ringkasan dari makalah asli.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam.*

Sumber Asli :

*مقاصد الشريعة و تطبيقاتها في المعاملات المصرفية المعاصرة
بحث التخرج مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي
اسم الباحث:*